

MUHAMMAD HAFIZ BIN AB. RASHID
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

15 Januari 2021/ 02 Jamadilakhir 1442H

Kes Semakan No. 10000-003-0125-2020

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Pemohon : Tuan Irsamuddin bin Ikhsan daripada Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut;

- 1.1 Mahkamah Rayuan Syariah meluluskan Permohonan Semakan Pemohon berdasarkan peruntukan Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (EPAIS) 2003.
- 1.2 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa keseluruhan Perintah Penggantungan Ad Interim Secara Ex Parte bertarikh 23hb November 2020 yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Puan Nenney Shuhaidah binti Shamsuddin, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di dalam permohonan No.: 10300-064-0559-2020 adalah DIBATALKAN.

- 1.3 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa Responden membayar kos bagi prosiding ini kepada Pemohon berjumlah RM 20,000.00 berdasarkan peruntukan Seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 1.4 Perintah ini berkuatkuasa serta merta mulai hari ini.
- 1.5 Kegagalan mana-mana pihak mematuhi Perintah ini adalah disifatkan sebagai Penghinaan Mahkamah.
- 1.6 Mana-mana perintah yang difikirkan adil dan/atau suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

- 2) Pemohon adalah seorang Peguam Syarie yang telah diterima masuk dan diisytiharkan sebagai Peguam Syarie di Negeri Selangor mulai daripada 26 Januari 2012 manakala Responden adalah Majlis Agama Islam Negeri Selangor yang ditubuhkan di bawah Seksyen 4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003.
- 3) Pemohon telah menerima suatu Perintah Penggantungan Daripada Menjalankan Amalan Sebagai Peguam Syarie Negeri Selangor bertarikh 7 Februari 2020 pada tarikh yang sama yang antara lain kandungan Perintah tersebut adalah menggantung Pemohon daripada menjalankan amalan sebagai Peguam Syarie Negeri Selangor selama satu (1) tahun berkuatkuasa pada 12 Februari 2020 hingga 11 Februari 2021 (selepas ini dirujuk sebagai Perintah MAIS).
- 4) Pemohon telah memfailkan Semakan Kehakiman terhadap Perintah MAIS tersebut pada 5 Mac 2020 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No.: 10100-099-0156-2020 (No. Lama) / 10207-099-0298-2020 (No.

Baru) berdasarkan peruntukan Seksyen 66A Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2015. Kes Semakan Kehakiman ini telah ditetapkan untuk keputusan pada 15 Disember 2020.

5) Pemohon juga telah memfailkan permohonan interlocutori iaitu Permohonan Menggantung Pelaksanaan Perintah Penggantungan Peguam Syarie Yang Diputuskan Oleh MAIS di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Permohonan No.: 10100-099-0157-2020 (No. Lama) / 10207-099-0299-2020 (No. Baru) pada 6 Mac 2020.

6) Pada 4 November 2020, Mahkamah Tinggi Syariah telah meluluskan Permohonan Interlokutori Menggantung Pelaksanaan Perintah Penggantungan Peguam Syarie sementara menunggu kes Semakan Kehakiman diputuskan secara muktamad. (Selepas ini dirujuk sebagai Perintah Penggantungan Perintah MAIS)

7) Berdasarkan Perintah Penggantungan Perintah MAIS tersebut, Pemohon telah menjalankan amalan sebagai Peguam Syarie dan hadir ke Mahkamah bagi mengendalikan kes.

8) Pada 25 November 2020, Peguam Syarie Pemohon iaitu Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates telah menerima Perintah Penggantungan Ad Interim Secara Ex Parte (Selepas ini dirujuk sebagai Perintah Penggantungan Ad Interim Secara Ex Parte) bertarikh 23 November 2020 daripada Peguam Syarie Responden iaitu Tetuan Majdah Muda & Associates. Bersama-sama Perintah Penggantungan Ad Interim Secara Ex Parte tersebut turut dilampirkan Permohonan Interlokutori Menggantung Perintah bertarikh 4 November 2020, Afidavit Sokongan, Wakalah

Peguan Syarie dan Perakuan Segera yang mana kesemua dokumen-dokumen tersebut bertarikh 24 November 2020. Kes tersebut telah didaftarkan di bawah nombor 10300-064-0559-2020.

9) Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan telah memfailkan semakan ini pada 27 November 2020 atas alasan bahawa;

9.1 Mahkamah Tinggi Syariah tiada bidangkuasa dari sudut undang-undang untuk mendengar dan memutuskan sesuatu permohonan penangguhan pelaksanaan perintah secara ex parte. Responden juga tidak memplidkan apa-apa alasan khas di dalam Afidavit Sokongan bertarikh 24 November 2020 untuk membolehkan Mahkamah membuat apa-apa perintah penggantungan di bawah Seksyen 144 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) (ETMMSS) 2003.

9.2 Prosiding permohonan interlocutori menggantung perintah bertarikh 4 November 2020 yang difailkan oleh Responden adalah mencurigakan, mengelirukan dan tidak masuk akal kerana Responden memfailkan semua suratcara-suratcara permohonan interlocutori menggantung perintah bertarikh 4 November 2020, afidavit sokongan, wakalah peguan syarie dan perakuan segera bertarikh 24 November 2020 tetapi Perintah Penggantungan Ad Interim Secara Ex Parte telah dikeluarkan bertarikh pada 23 November 2020. Ini bermakna perintah tersebut telah diluluskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah sebelum permohonan difailkan ke dalam Mahkamah. Pemohon juga mengatakan bahawa

tarikh Hijrah yang tertera pada Perintah tersebut adalah pada 7 Rabiul Awal 1442H bersamaan 24 Oktober 2020 iaitu pada hari Sabtu.

- 9.3 Perintah penggantungan ad interim secara ex parte yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah adalah tidak sah dan bersifat cacat kerana telah meletakkan tujuh (7) perenggan dalam di muka surat hadapan perintah tersebut yang mana ini tidak mengikuti format perintah Mahkamah Syariah seperti yang dikeluarkan pada Mac 2016. Perintah tersebut juga tidak sah dan bersifat cacat kerana tidak mengandungi cop meterai sama ada cop meterai timbul dan/atau cop meterai berdakwat.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

10) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

11) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-

kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan Seksyen 56 tersebut. Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

12) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

13) Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. 10300-064-0559-2020 iaitu Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Perintah Penggantungan MAIS. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami membuat dapatan seperti berikut:

13.1 Responden telah memfailkan Notis Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor pada 10 November 2020 terhadap Perintah

Penggantungan Perintah MAIS yang diputuskan pada 4 November 2020 melalui Kes Rayuan No. 10000-099-0116-2020.

13.2 Responden telah memfailkan Permohonan Interlokutori (Permohonan Menggantung Perintah bertarikh 4/11/2020) pada 24 November 2020 melalui Kes 10300-064-0559-2020.

13.3 Responden juga telah memohon secara ex parte supaya Perintah Penggantungan Perintah MAIS digantung secara Ad Interim sehingga pelupusan Permohonan Menggantung Perintah bertarikh 4/11/2020 dan kes tersebut telah didengar dan diputuskan pada 24 November 2020.

13.4 Responden telah memplidkan alasan-alasan berikut sebagai faktor keterdesakan bagi Permohonan Interlokutori didengar secara ex parte :

13.4.1 Pemohon telah membuat permohonan untuk memperbaharui lesen amalan guamannya kepada Jawatankuasa Peguam Syarie Negeri Selangor sekitar 4/11/2020 (selepas keputusan tersebut).

13.4.2 Permohonan Semakan Kehakiman belum lagi diputuskan dan akan diputuskan pada 15/12/2020. Oleh itu, dari tempoh 4/11/2020 sehingga 15/12/2020, Pemohon menyambung semula amalan guaman syariennya sedangkan pensabitan salahlaku menerusi Perintah MAIS tersebut adalah salahlaku tidak jujur atau fraud.

13.4.3 Perintah MAIS adalah satu Perintah Badan Eksekutif yang dikeluarkan untuk memelihara dan melindungi kepentingan rakyat

Selangor daripada salahlaku dan amalan tidak beretika di kalangan peguam-peguam syarie yang beramal di Negeri Selangor.

13.6 Pemohon dibenarkan untuk memfailkan Afidavit Jawapan dan kes tersebut akan didengar secara inter parte dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh Perintah Penggantungan Ad Interim Secara Ex Parte.

14) Oleh kerana Perintah Penggantungan Ad Interim tersebut adalah berkaitan dengan Perintah Penggantungan Perintah MAIS maka bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas berkenaan perkara ini, kami telah juga memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. 10207-099-0299-2020 iaitu Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Perintah MAIS. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami membuat dapatan seperti berikut:

14.1 Pemohon menghujahkan bahawa Penggantungan Pelaksanaan Perintah MAIS adalah wajar dibenarkan berdasarkan bahawa:

14.1.1 Oleh kerana Semakan Kehakiman akan mengambil masa untuk diputuskan maka demi keadilan kepada Pemohon adalah wajar permohonan penggantungan pelaksanaan dibenarkan oleh Mahkamah.

14.1.2 Adalah menjadi amalan kebiasaan apabila sesuatu semakan atau rayuan difailkan maka keputusan bagi perkara yang disemak atau dirayu boleh digantung sementara sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Seksyen 144 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Seksyen 141 Enakmen Tatacara Jenayah Mahkamah

Syariah (Negeri Selangor) (ETJMSS) 2003. Sekiranya penggantung pelaksanaan perintah tidak dibenarkan maka keputusan semakan hanya akan menjadi akademik sekiranya semakan kehakiman diterima di akhir prosiding.

14.1.3 Seksyen 66(2) EPAIS 2003 telah secara jelas memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidangkuasa untuk menggantung prosiding di Mahkamah Rendah Syariah semasa Mahkamah Tinggi Syariah melaksanakan bidangkuasa pengawasan dan penyemakan. Oleh yang demikian Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah membuat tafsiran undang-undang bahawa roh peruntukan Seksyen 66(2) EPAIS 2003 boleh diaplikasikan untuk menggantung pelaksanaan perintah bagi permohonan semakan kehakiman.

14.1.4 Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019 juga secara jelas memperuntukkan Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidangkuasa untuk menggantung prosiding sementara menunggu proses semakan kehakiman selesai diputuskan secara muktamad.

14.2 Responden sebaliknya menghujahkan bahawa Seksyen 66A memberikan kuasa kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendengar permohonan Semakan Kehakiman terhadap keputusan Majlis atau Jawatankuasa yang menjalankan fungsi di bawah EPAIS 2003 tetapi tiada bidangkuasa yang diperuntukkan bagi menggantung pelaksanaan perintah sementara menunggu keputusan kes Semakan Kehakiman.

14.3 YA Hakim Mahkamah Tinggi semasa mengulas mengenai bidang kuasa Mahkamah untuk mendengar permohonan penggantungan Perintah Mais telah menegaskan bahawa kuasa Semakan Kehakiman diperuntukkan di bawah Seksyen 66A EPAIS 2003.

14.4 YA Hakim Mahkamah Tinggi berpendapat walaupun tiada peruntukan mengenai penggantungan perintah di dalam Seksyen 66A tersebut tetapi Mahkamah boleh menggunakan Seksyen 245(2) ETMMSS 2003 berkenaan kelompongan atau lakuna yang ditinggalkan di dalam Seksyen 66A EPAIS 2002 tersebut.

15) Kami dengan hormatnya menyatakan bahawa bidangkuasa bagi semakan dan penggantungan diberikan kepada Mahkamah Tinggi Syariah ke atas semua Mahkamah Rendah Syariah seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 66 EPAIS 2003 seperti berikut -

Seksyen 66. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi syariah.

(1) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas semua Mahkamah Rendah Syariah dan boleh, jika tampak perlu oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam mana-mana Mahkamah Rendah Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Tinggi Syariah memanggil rekod sesuatu perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Rendah Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Tinggi Syariah.

16) Walaubagaimanapun bidangkuasa penggantungan ini tidak diberikan kepada Mahkamah Tinggi Syariah di dalam menjalankan kuasa Semakan Kehakiman ke atas keputusan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Selangor atau jawatankuasa-jawatankuasa yang menjalankan fungsi di bawah EPAIS 2003 seperti yang diperuntukkan di dalam Seksyen 66A EPAIS 2003.

Seksyen 66A. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah bagi semakan kehakiman.

Mahkamah Tinggi Syariah, boleh, demi kepentingan keadilan, atas permohonan mana-mana orang, mempunyai bidang kuasa untuk memberi kebenaran dan mendengar permohonan bagi semakan kehakiman ke atas keputusan yang dibuat oleh Majlis atau jawatankuasa-jawatankuasa yang menjalankan fungsi di bawah Enakmen ini.

17) Kami berpendapat adalah tidak wajar membandingkan bidangkuasa penggantungan prosiding atau perintah di dalam Seksyen 66A EPAIS 2003 ini dengan Seksyen 144 ETMMSS 2003 ataupun Seksyen 141 ETJMSS 2003 kerana kedua-dua peruntukan yang dirujuk tersebut adalah berkaitan penggantungan pelaksanaan sementara menanti rayuan.

18) Kami juga berpendapat YA Hakim Mahkamah Tinggi tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan peruntukan Seksyen 245(2) ETMMSS 2003 bagi

memperolehi bidangkuasa yang sememangnya secara jelas tidak diperuntukkan di dalam Seksyen 66A EPAIS 2003 tersebut.

19) Kami juga mendapati Pemohon telah nyata salah memandu arah dan mengelirukan Mahkamah apabila menghujahkan bahawa Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019 secara jelas memperuntukkan Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidangkuasa untuk menggantung prosiding sementara menunggu proses semakan kehakiman selesai diputuskan secara muktamad sedangkan Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019 tersebut adalah berkaitan empat (4) kategori semakan iaitu daripada Ketua Hakim Syarie ke atas keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, daripada Hakim Mahkamah Tinggi ke atas keputusan Hakim Mahkamah Rendah, daripada hakim bicara terhadap keputusannya sendiri dan daripada pihak-pihak yang berkepentingan yang mana kesemua semakan tersebut bukanlah semakan kehakiman.

20) Kami telah meneliti kes-kes yang dirujuk oleh Pemohon di dalam Kes 10100-099-0157-2020 bagi menyokong hujah Pemohon bahawa perintah yang dikeluarkan oleh badan eksekutif boleh digantung dan kami dapati di dalam *Kes Kerajaan Malaysia v Berjaya Times Square Sdn Bhd (2018) 1 LNS 720* penggantungan prosiding adalah dibenarkan sementara menunggu rayuan berasaskan kepada Seksyen 73 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Manakala kes *Ong Koh Hou v Da Land Sdn. Bhd & Ors (2019) 4 CLJ* adalah berkaitan permohonan penggantungan keputusan Mahkamah Tinggi di bawah sub seksyen 44 dan 73 Akta Mahkamah Kehakiman 1964.

21) Oleh yang demikian kami dapati kes-kes yang dirujuk oleh Pemohon adalah berkaitan dengan penggantungan sesuatu perintah sementara menunggu rayuan dan

tidak bertepatan dengan kes Pemohon yang memohon penggantungan sementara perintah sementara menunggu kes semakan kehakiman diputuskan secara muktamad.

22) Sehubungan dengan itu kami berpendapat tindakan Mahkamah Tinggi Syariah yang melayan permohonan penggantungan ini adalah tidak sah dan terbatal secara *void ab initio*. Ini adalah kerana Mahkamah hanya boleh menggantung perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah sahaja dan bukannya perintah yang dikeluarkan oleh mana-mana agensi lain.

23) Oleh itu kami juga berpendapat Perintah Penggantungan Ad Interim Secara Ex Parte ini telah diasaskan secara salah dan tidak sah dari awal-awal permohonan penggantungan pelaksanaan Perintah MAIS lagi .

24) Berdasarkan dapatan-dapatan di atas, kami menyimpulkan bahawa telah berlaku kesilapan dan kecacatan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang sehingga mewajarkan kami untuk campur tangan terhadap perintah-perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon dan SETELAH memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. 10300-064-0559-2020 dan rekod kes Permohonan No. 10207-099-0299-2020 MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

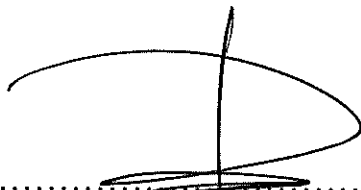
- 1) Permohonan Semakan Pemohon bagi Penggantungan Perintah Ad Interim Secara Ex Parte bagi Kes No. 10300-064-0559-2020 bertarikh 23 November 2020 adalah **DITERIMA**.
- 2) Perintah Penggantungan Ad Interim Secara Ex Parte bagi Kes No. 10300-064-0559-2020 bertarikh 23 November 2020 adalah **DIBATALKAN**.
- 3) Prosiding Kes No. 10300-064-0559-2020 secara inter parte adalah **DIBATALKAN**.
- 4) Perintah Penggantungan Perintah MAIS bagi Kes No. 10207-099-0299-2020 bertarikh 4 November 2020 adalah **DIBATALKAN**.
- 5) Notis Rayuan No. 10000-099-0116-2020 terhadap Perintah Penggantungan Perintah MAIS bagi Kes No. 10207-099-0299-2020 yang difailkan pada 10 November 2020 adalah **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;

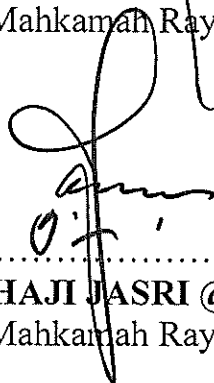


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

